

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유지 상 영구·가설건축물 설치 허용 및 관리 불철저
2. 소관부점 : 강원지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄 업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 영구·가설건축물 설치 허용 시 이행보증조치 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제20조의3에 따르면 영구건축물 설치 허용 시 원상회복을 위한 조치사항으로 영구건축물을 축조하는 자에게 해당 재산의 원상회복에 필요한 상당액의 이행보증금을 예치하게 하여야 한다고 되어 있고, 이행보증금은 현금이나 지급보증서 또는 보증보험증권의 보증서 등으로 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제22조에 따르면 피대부자가 대부재산의 원활한 이용을 위하여 가설건축물의 설치를 요청하는 경우 일정한 요건에 한정하여 설치를 허가하되, 같은 조 제1항 제3호에 따라 가설건축물의 설치가능 범위 등은 기획재정부(국유재산 총괄청) 「임대국유지상 설치가능한 시설물 허용 지침」¹⁾(이하 “지침”이라 한다)에 따르도록 되어 있는데

국유재산 상 가설건축물 철거 등 원상회복을 위한 조치사항으로 지침 3-나-(2)에 따르면 피대부자가 가설건축물 설치 신청 시 원상회복 이행보증금(보증보험증권 또는 현금)을 예치하도록 되어 있고, 요강 제19조 제3항에 따르면 보증보험증권을 제출 받는 경우 보증기간의 개시일을 ‘계약기간 개시일’로 하고 만료일은 ‘대부계약기간 종료일 다음날로부터 60일 이후인 날’로 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 지침 3-나-(3)에 따르면 가설건축물 설치 허용 직후 「민사소송법」 제385조에 따라 당사자 간 합의를 거쳐 지방법원에 화해 신청 후 화해조서²⁾를 작성하도록 하되, 임대목적·기간 및 시설물의 종류를 감안하여 철거 등 원상회복이 확실시 된다고 인정하는 경우에는 제소 전 화해 내용과 같은 조항을 포함한 공증각서 징구로 대체할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 대부 중인 국유재산에 대해 피대부자 등의 신청에 따라 영구·가설건축물 설치를 허용하는 경우 관련 규정에서 정한 바에 따라 이행보증조치를 철저히 하여야 한다.

1) 국유재산의 활용도를 제고하기 위해 사용·수익허가 및 대부한 국유재산 상에 축조할 수 있는 시설물의 범위와 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

2) 계약기간 만료 또는 계약이 해제된 경우 등에는 ①임차인은 임대 국유지를 관리기관에 명도한다는 사실, ②국유지상에 설치한 가설시설물을 즉시 철거한다는 사실, ③가설시설물 시설비 등 어떠한 명목의 금원도 청구하지 않는다는 사실, ④임차인의 제세공과금은 임차인이 납기 내에 납부한다는 사실 등 기타 재산관리에 필요한 사항

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 강원지역본부에서 관리하는 국유재산에 대한 영구·가설 건축물 설치 허용 및 관리 현황을 점검한 결과

2013. 3. 5. ㉠㉠청으로부터 용도폐지 인수한 ‘강원도 ㉠㉠군 ㉠㉠면 ㉠㉠리 XXXX-X 외 1필지’ (체육, 195,310㎡) 소재 국유재산은 2018 평창 동계올림픽 설상경기장 조성을 위해 사업시행자인 ㉠㉠㉠가 2015. 5. 22. 국유지 상 리프트 타워 2기 등 영구건축물 설치를 신청함에 따라 2015. 9. 3. 설치 승인하면서 원상회복 이행보증금을 이행보증보험증권 (보증기간 : 2017. 4. 25.~2018. 12. 31.)으로 제출 받았으나, 2018 평창동계올림픽 폐막 이후 관련 대부계약을 연장(계약기간 : 2019. 1. 1.~2023. 12. 31.)하면서 영구건축물에 대한 이행보증보험증권 보증기간은 연장하지 않은 것으로 확인되었다.

2011. 12. 28. ㉠㉠시청으로부터 소관청내 인수한 ‘강원도 ㉠㉠시 ㉠㉠동 XXX-XX’ (답, 192㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ㉠㉠㉠의 신청에 따라 농자재 보관 창고로 가설건축물(컨테이너 1동) 설치를 승인 하면서 원상회복을 위한 이행보증보험증권을 제출 받았으나, 증권의 만료일을 ‘대부계약 종료일 다음날로부터 60일 이후일’ 이 아닌 ‘대부 계약 종료일’ 로 설정함에 따라 피대부자가 대부계약 종료 후 해당 가설 건축물을 철거하지 않을 경우 이행보증금을 청구하지 못할 위험이 있었다.

또한, 2012. 4. 3. ㉠㉠군청으로부터 소관청내 인수한 ‘강원도 ㉠㉠군 ㉠㉠읍 ㉠㉠리 XXXX’ (답, 7,210㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ㉠㉠㉠의 가설건축물(비닐하우스 1) 설치 신청에 따라 2020. 2. 28. 가설건축물 설치를 허용하였는데도 원상회복을 위한 조치사항으로 당사자간 제소전 화해 조서를 작성하거나 공증각서를 제출 받지 않는 등

[표 20] 및 [별표 7] “영구·가설건축물 원상회복을 위한 이행보증조치 미비 명세”와 같이 ①대부계약을 갱신하였음에도 보증보험증권을 연장하지 않거나 보증보험증권의 만료일을 대부계약 종료일로 잘못 설정한 사례가 8건, ②제소전 화해조서 작성 또는 공증각서 제출을 누락한 사례가 25건 확인되었다.

[표 20] 영구·가설건축물 원상회복을 위한 이행보증조치 미비 현황

(단위 : 건)

구 분	이행보증보험증권			제소전 화해조서 또는 공증각서 미제출	합 계
	미연장	종료일 오류	소계		

“기재 생략”

다. 가설건축물 설치 허용 이후 후속조치 관련 시스템 개선 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

요강 제26조에 따르면 가설건축물 설치를 허용하는 경우 설치 후 1개월 이내에 현장을 확인하여 설치 허용 내용과 일치하는지 여부를 확인³⁾하도록 되어 있고 가설건축물 등의 설치내용이 당초의 허용 내용과 일치하지 않을 경우에는 지체 없이 허용 내용대로 조치할 것과 불이행 시 철거 및 대부계약이 해지될 수 있음을 통보하도록 되어 있다.

특히, 지침 2-가에 따르면 가설건축물의 존치기간을 임대기간 이내로 한정하고 있으므로 대부계약이 해지·종료되는 경우에는 원상회복이 이루어질 수 있도록 필요한 조치를 취하고, 대부계약이 갱신되는 경우 기존에 설치 승인된 가설건축물에 대해서도 존치 기간과 이행보증 조치를 연장하여야 한다.

3) 실무 상 설치 확인 후 국유BPM을 통해 ‘가설건축물 설치 확인 승인’ 결재

따라서, 국유재산 담당자가 가설건축물 설치 허용 이후 설치 확인, 철거 (명도확인, 이행보증금 환급) 또는 이행보증조치 연장 등 관련 업무를 누락 없이 수행하기 위해서 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)을 통해 관련 기능을 지원할 필요가 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 가설건축물 설치와 관련된 국유BPM 운영 실태를 점검한 결과

가설건축물 설치 허용 이후의 관리에 대한 기능이 마련되어 있지 않고 담당자가 개별적으로 점검·조치함에 따라, 설치 확인 기한을 도과 하거나 대부계약 갱신·종료 시 가설건축물 관련 조치(허용기간·이행보증 조치 연장, 이행보증금 환급 등)를 누락하는 사례가 발생⁴⁾하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 가설건축물을 설치 허용 이후 ‘가설건축물 설치 확인 승인’ 결재문을 기한 내 상신할 수 있도록 국유BPM의 나의 업무목록에 표시되게 하고, 가설건축물이 설치 허용된 국유재산에 대해 대부계약을 갱신하는 경우에 가설건축물이 설치된 재산이라는 사실과 연장조치가 필요하다는 내용이 표시되도록 하는 등 가설건축물 설치 허용에 따른 후속조치가 누락되지 않게 하기 위한 시스템 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 강원지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 해당 국유재산에 대해 보증보험증권의 만료일을 연장하고

4) 최근 2년간 13개 지역본부 종합감사에서 12개 지역본부 지적

제소전 화해 조서 작성 또는 공증각서를 제출 받는 등 이행보증조치를 보완하겠다고 하였다.

국유재산기획처에서는 가설건축물 설치에 따른 후속조치가 누락되지 않도록 국유BPM 상 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 강원지역본부 본부장은 영구·가설건축물 설치를 허용하면서 보증 보험증권 만료일 연장 또는 제소전 화해조서 작성 등 이행보증조치가 일부 미비한 총 33건에 대해 내규에 맞게 보완 조치를 하거나 원상회복을 위한 조치를 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 국유재산기획처장은 가설건축물 설치 허용 이후 담당자가 확인 또는 수행하여야 할 업무처리가 누락되지 않도록 국유재산관리시스템 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

[별표 7]

영구·가설건축물 원상회복을 위한 이행보증조치 미비 명세

구 분	순번	소재지	피대부자	설치승인일	비 고
보증보험 증권 미비			“기재 생략”		
제 소 전 화해조서 등 미비			“기재 생략”		

구 분	순번	소재지	피대부자	설치승인일	비 고
제 소 전 화해조서 등 미비			“기재 생략”		